

Hinweis / Notice

Akte: unterhalt-stufenklage-selbststaendiger-hamburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2026-02-16_lenes_erstanfrage.emlemails/2026-02-16_lenes_erstanfrage.eml

Von	Lene Harms <lene.harms@privatpost.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Mon, 16 Feb 2026 08:42:00 +0100
Betreff	Trennung - ich brauche Hilfe wegen Unterhalt

Guten Morgen,

mein Mann Joris ist am 18. Januar aus unserer Wohnung in der Ohlsdorfer Straße ausgezogen. Unsere Kinder Tilda, 14 Jahre, und Bent, 8 Jahre, leben bei mir. Joris hat im Februar noch 2250 Euro überwiesen, kündigt aber jetzt an, wegen angeblich schlechter Geschäfte deutlich weniger zu zahlen. Ich arbeite 30 Stunden bei der Nordkai Museum Service gGmbH und verdiene etwa 2380 Euro netto. Die Warmmiete beträgt 1780 Euro; hinzu kommen Bents Hort und Tildas Nachhilfe.

Joris ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Harms Lichtbau GmbH. Er sagt, seine BWA sei negativ. Gleichzeitig nutzt er weiter den Tesla der Firma, hat im Januar eine neue Kameraausrüstung gekauft und spricht seit längerem von Einnahmen aus einer Ferienwohnung in Grömitz. Ich habe keine Jahresabschlüsse oder Steuerbescheide, nur einzelne E-Mails und Kontoauszüge. Den Geschäftsführervertrag kenne ich nicht.

Ich möchte zunächst wissen, welche Auskünfte ich verlangen kann und wie ich verhindere, dass bis dahin Miet- oder Schulkosten offenbleiben. Zum Termin kann ich die Kontoauszüge Januar und Februar, unsere Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der Kinder, meine Gehaltsabrechnungen und den E-Mail-Verkehr mitbringen. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie kurzfristig einen Termin anbieten können.

Freundliche Grüße

Lene Harms

Ohlsdorfer Straße 211, 22297 Hamburg

Telefon 0152 286 71 903

2026-03-08_joris_kuerzt_zahlung.emlemails/2026-03-08_joris_kuerzt_zahlung.eml

Von	Joris Harms <joris.harms@privatpost.de>
An	Lene Harms <lene.harms@privatpost.de>
Datum	Sun, 08 Mar 2026 21:11:00 +0100
Betreff	Unterhalt März

Lene,

ich überweise für März insgesamt 1500 Euro. Ab April werden es vorläufig 900 Euro sein. Die Harms Lichtbau GmbH hat zwei größere Messeaufträge verloren, und die BWA für Januar bis März wird voraussichtlich negativ ausfallen. Mein Geschäftsführergehalt habe ich seit Februar auf 3000 Euro brutto reduziert. Mehr kann ich derzeit nicht aus der Firma nehmen, ohne die Löhne der acht Mitarbeiter zu gefährden.

Die 900 Euro sind für die Kinder und die laufenden Kosten gedacht. Hort, Nachhilfe oder Klassenfahrt musst du vorher mit mir abstimmen. Den Tesla brauche ich für Baustellen und Kundentermine; dass ich ihn gelegentlich privat fahre, ändert nichts an der Auftragslage. Die Wohnung in Grömitz gehört meiner Mutter. Ich helfe nur bei der Plattform und bekomme daraus nach meiner Darstellung kein regelmäßiges Einkommen.

Ich schicke dir die BWA, sobald sie vom Steuerbüro kommt. Vollständige Firmenkonten, Darlehensverträge oder Kundenlisten gebe ich nicht ohne konkrete Begründung heraus. Bitte richte weitere Fragen gesammelt an mich und nicht an meine Mitarbeiter oder meine Mutter.

Joris

Joris Harms

Harms Lichtbau GmbH

Billwerder Neuer Deich 72, 20539 Hamburg

2026-06-25_steuerkanzlei_rehwoldt_an_kanzlei_unterlagen.eml

emails/2026-06-25_steuerkanzlei_rehwoldt_an_kanzlei_unterlagen.eml

Von	Birgit Ohlrogge <b.ohlrogge@rehwoldt-sanftleben.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Kopie	Joris Harms <joris.harms@privatpost.de>
Datum	Thu, 25 Jun 2026 16:52:00 +0200
Betreff	Harms Lichtbau GmbH - Ihre Anforderung vom 05.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Harms hat uns Ihr Schreiben vom 05.06.2026 weitergeleitet mit der Bitte, Ihnen "kurz zu erklären, was es gibt und was nicht". Vorab: Unterlagen können wir Ihnen nicht übersenden. Wir sind das Steuerbüro der Harms Lichtbau GmbH und auch von Herrn Harms persönlich, und er hat uns dazu keine Freigabe erteilt, im Gegenteil. Ich schreibe Ihnen nur, damit Sie nicht bis zum 28.06. auf etwas warten, was so gar nicht existiert.

Zum Stand der Abschlüsse:

Der Jahresabschluss 2023 ist beim Finanzamt Hamburg-Ost eingereicht, der Jahresabschluss 2024 ist bei uns am 12.11.2025 fertiggestellt und von Herrn Harms unterschrieben worden. Der Abschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Wir haben Fristverlängerung, die Buchhaltung 2025 ist bei uns erst bis Oktober gebucht, weil wir seit dem Ausfall einer Kollegin hinterherlaufen. Eine SuSa für 2025 könnte ich in einer Stunde ziehen, aber eben nur mit Freigabe.

Die BWA für Januar bis März 2026, die Herr Harms Ihnen bzw. seiner Frau geschickt hat, ist eine vorläufige Auswertung ohne Abgrenzungen. Da sind weder Bestandsveränderungen noch die Jahresabschlussbuchungen drin, und die Rückstellungen fehlen komplett. Wir sagen ihm jedes Jahr, dass er die BWA nicht für Verhandlungen benutzen soll, aber er macht es trotzdem.

Zum Firmenwagen: Der geldwerte Vorteil für den Tesla ist von Oktober 2024 bis Dezember 2024 nach der Ein-Prozent-Methode abgerechnet worden. Ab Januar 2025 haben wir das rausgenommen, weil Herr Harms uns zugesagt hat, ein Fahrtenbuch zu führen und uns quartalsweise zu geben. Das Fahrtenbuch haben wir bis heute nicht gesehen, ich habe es viermal angemahnt, zuletzt im Februar. In den Lohnabrechnungen 2025 und 2026 ist deshalb kein Sachbezug enthalten.

Zu dem Punkt Gesellschafterdarlehen: Es gibt ein Verrechnungskonto, auf dem Einlagen und Entnahmen von Herrn Harms laufen. Einen schriftlichen Darlehensvertrag hat er uns nie vorgelegt, wir haben das seit 2019 immer als Verrechnungskonto geführt. Die Buchung im März 2026 über 9.500 Euro ist eine Auszahlung an ihn, ob das eine Tilgung oder eine Entnahme ist, kann ich Ihnen seriös nicht sagen, dafür bräuchte ich den Vertrag, den ich nicht habe.

Zur Ferienwohnung an der Ostsee: In den Einkommensteuererklärungen 2023 und 2024 von Herrn Harms sind keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärt. Frau Ursula Harms ist nicht unsere Mandantin, für sie machen wir nichts. Herr Harms hat mich im Frühjahr 2025 einmal gefragt, ob man "Renovierungskosten für Mutters Wohnung irgendwie über die Firma" laufen lassen könne. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht geht, und damit war das Thema

erledigt, jedenfalls für uns.

Bitte richten Sie weitere Anfragen direkt an Herrn Harms oder an seinen Anwalt. Herr Harms hat mich heute mittag angerufen und ausdrücklich gesagt, wir sollen "nichts rausgeben". Ich halte mich daran, wollte aber nicht, dass hier eine Frist läuft und alle glauben, wir mauern.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Ohlrogge

Steuerfachwirtin

Rehwoldt & Sanftleben Steuerberatungsgesellschaft mbH

Öjendorfer Damm 41, 22119 Hamburg

Telefon 040 / 65 82 04 17

kontoauszug_unterhalt_zahlungen.csv

csv/kontoauszug_unterhalt_zahlungen.csv

Datum	Buchungstext	Betrag EUR	Bemerkung
2026-02-03	Joris Unterhalt Februar	2250.00	vor Kürzung
2026-03-02	Joris Unterhalt März	1500.00	Ankündigung Engpass
2026-04-02	Joris Unterhalt April	900.00	gekürzt
2026-05-04	Joris Unterhalt Mai	900.00	gekürzt
2026-06-03	Joris Unterhalt Juni	900.00	gekürzt

Tabellenblatt: Schaetzung

Position	Monat EUR	Status	Kommentar
Netto Lene	2386.4	belegt	Durchschnitt Jan-Mai 2026
Joris GF-Gehalt	3000	teilbelegt	nur Screenshot/BWA
Privatnutzung Tesla	650	geschätzt	geldwerter Vorteil offen
Vermietung Grömitz	900	streitig	Plattformindiz
Sonstige Entnahmen	1200	streitig	BWA-Position unklar
Zahlung aktuell	900	belegt	seit April
Hort Bent	158	belegt	Mehrbedarf
Nachhilfe Tilda	185	belegt	Mehrbedarf

Tabellenblatt: Luecken

Unterlage	Zeitraum	Warum wichtig	Status
ESt-Bescheid Joris	2023-2025	Einkommen Drei-Jahres-Schnitt	fehlt
Jahresabschluss GmbH	2023-2025	Gewinn/Entnahmen	fehlt
SuSa/BWA	2025-2026	laufende Entwicklung	Q1 2026 teilweise
Firmenwagennutzung	2024-2026	geldwerter Vorteil	fehlt
Ferienwohnung	2024-2026	Vermietungseinkommen	streitig

Familien- und Kinderdaten

Person	Geburtsdatum	Rolle	Aktuelle Situation
Lene Harms	17.03.1984	Mandantin	30 Std./Woche angestellt, betreut die Kinder im Alltag
Joris Harms	28.09.1980	Antragsgegner	Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Harms Lichtbau GmbH
Tilda Harms	11.11.2011	Kind	9. Klasse Gymnasium, Nachhilfe Mathematik
Bent Harms	04.05.2018	Kind	2. Klasse Grundschule, Hort, Fußball

Die Betreuung liegt seit Januar 2026 überwiegend bei Lene. Joris nimmt die Kinder nach der informellen Absprache jedes zweite Wochenende von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr. Mittwochs holt er Bent zum Fußball und bringt ihn gegen 19:30 Uhr zurück. Tilda verweigert seit April einzelne Wochenenden, weil sie nach ihrer Aussage "nicht bei Papa im Büro schlafen" möchte.

Mehrbedarf und Sonderbedarf sind bisher nicht sortiert. Die Nachhilfe von Tilda kostet 185,00 EUR monatlich. Bents Hort kostet nach Abzug des Zuschusses 158,00 EUR monatlich. Im Mai fiel eine Klassenfahrt-Anzahlung von 240,00 EUR an. Lene hat diese aus dem Dispo gezahlt.

Zahlungsfluss und Verzug

Lene forderte Joris am 12.02.2026 per E-Mail auf, Auskunft über sein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Geschäftsführergehalt, Privatentnahmen, Firmenwagen und Vermietungseinnahmen zu erteilen. Die E-Mail enthielt noch keine vollständig bezifferte Unterhaltsforderung, aber die Formulierung, dass Kindes- und Trennungsunterhalt "ab Februar 2026 in gesetzlicher Höhe" verlangt werde.

Am 02.03.2026 zahlte Joris 1.500,00 EUR und schrieb im Betreff "mehr geht nicht". Ab April überwies er nur noch 900,00 EUR. Er legte eine BWA Januar bis März 2026 vor, aber keine Jahresabschlüsse 2023 bis 2025, keine Steuerbescheide, keine Summen- und Saldenlisten, keinen Anstellungsvertrag und keine Darlehensverträge.

Für den Stufenantrag soll geprüft werden, ob ab Februar 2026 Verzug nach Paragraph 1613 BGB für Kindesunterhalt und über Paragraph 1361 Abs. 4 Satz 4 BGB i.V.m. Paragraph 1613 BGB für Trennungsunterhalt begründet ist. Für die einstweilige Anordnung kommt eine vorläufige Bezifferung auf Grundlage des sichtbaren Lebensstandards in Betracht; die Belege sind aber dünn.

Einkommen Lene

Lene legte Gehaltsabrechnungen Januar bis Mai 2026 vor. Das durchschnittliche Netto nach Abzug der gesetzlichen Abgaben beträgt 2.386,40 EUR. In März und April waren jeweils 80,00 EUR steuerfreie Fahrtkostenzuschüsse enthalten. Sie zahlt monatlich 46,00 EUR berufsbedingte ÖPNV-Kosten, außerdem 38,00 EUR Gewerkschaftsbeitrag. Eine private Altersvorsorge mit 110,00 EUR monatlichem Beitrag besteht seit 2017.

Die Arbeitgeberbescheinigung weist keine Boni und keine Überstundenvergütung aus. Lene hat wegen der Betreuung ihre Arbeitszeit 2023 von 35 auf 30 Stunden reduziert. Eine kurzfristige Ausweitung auf Vollzeit ist nach Auskunft der Personalabteilung "erst nach dem Museumssumzug 2027 realistisch".

Unvollständige Auskunft Joris

Joris übersandte am 22.03.2026 eine E-Mail mit dem Satz: "Meine BWA sagt alles, ich bin praktisch pleite." Angehängt war eine BWA Januar bis März 2026 der Harms Lichtbau GmbH. Das Geschäftsführergehalt wird dort mit 3.000,00 EUR monatlich verbucht. Gleichzeitig zeigt die BWA Kfz-Kosten von 1.284,00 EUR monatlich, Reisekosten von 2.918,00 EUR im März und "sonstige betriebliche Aufwendungen" von 18.440,00 EUR im Quartal.

Nicht vorgelegt wurden: Steuerbescheide 2023 bis 2025, Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse der GmbH, Summen- und Saldenlisten, Gesellschafterdarlehen, Kontoauszüge Privatkonto, Nachweise zu Privatnutzung Pkw, Angaben zur Vermietung der Ferienwohnung Grömitz und der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag. Lene berichtet, Joris habe im April in einem Chat geschrieben, er werde "nicht noch seine komplette Firma offenlegen".

Das ist der Kern für die Stufenklage: Ohne vollständige Auskunft lässt sich der Unterhalt nicht seriös berechnen. Die einstweilige Anordnung soll nur eine vorläufige Sicherung leisten.

BWA-Fragmente und Privatnutzung

Die BWA der Harms Lichtbau GmbH weist für Januar bis März 2026 einen vorläufigen Verlust von 14.870,00 EUR aus. Gleichzeitig sind die Umsatzerlöse gegenüber Q1 2025 nur um 8,2 % gefallen. Der größte Unterschied liegt in den Kostenpositionen Kfz, Fremdleistungen, Reisekosten und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Auffällig ist der Tesla Model Y, den Joris seit Oktober 2024 privat nutzt. Lene hat Fotos aus dem Familienurlaub 2025, auf denen der Wagen vor der Ferienwohnung steht. In den Gehaltsabrechnungen Joris ist ein geldwerter Vorteil nicht erkennbar; es liegt aber nur ein Screenshot einer Abrechnung vor.

Außerdem findet sich in der BWA eine Buchung "Darlehen Gesellschafter JH Rückführung 9.500,00 EUR". Ohne Darlehensvertrag und Kontobeleg ist unklar, ob es sich um echte Rückzahlung, verdeckte Entnahme oder Liquiditätsverschiebung handelt.

Buchungsdetails und offene Konten

Die Buchung „Darlehen Gesellschafter JH Rückführung 9500 Euro“ erfolgte am 18. März vom Geschäftskonto auf ein Privatkonto. Der Darlehensvertrag, die ursprüngliche Einzahlung und ein Tilgungsplan fehlen. In den sonstigen Aufwendungen befinden sich drei Kreditkartenbuchungen über zusammen 2860 Euro ohne Belegtext; eine davon fällt auf ein Wochenende in Grömitz.

Die Kfz-Kosten enthalten Leasingrate, Versicherung, Ladestrom und zwei Werkstattrechnungen. Ein Privatanteil ist in der BWA nicht erkennbar. Ohne Lohnkonto, Fahrtenbuch und Dienstwagenvereinbarung lässt sich nicht beurteilen, ob der Nutzungsvorteil bereits im Geschäftsführergehalt erfasst ist. Diese Lücken werden im Auskunftsverlangen einzeln bezeichnet.

Ferienwohnung Grömitz

Lene fand über eine Ferienplattform ein Inserat "Lichtkoje Grömitz - Hafenblick und Sauna". Die Fotos zeigen nach ihrer Erinnerung Möbel aus der Wohnung von Joris' Mutter. Die Gastgeberantwort auf eine Anfrage kam vom Account "J. Harms". Der Kalender weist für Juli und August 2026 nur noch drei freie Wochen aus. Preise laut Screenshot: 148,00 EUR bis 219,00 EUR pro Nacht zuzüglich Reinigung.

Es liegt kein Grundbuchauszug, kein Mietvertrag und keine Abrechnung vor. Joris behauptet, die Wohnung gehöre seiner Mutter und er helfe nur technisch. Lene hält das für falsch, weil Joris schon 2024 von "meiner kleinen Ostsee-Rente" gesprochen habe. Für die Auskunftsstufe sollten Eigentum, Nutzungsrecht, Einnahmen, Plattformkonto und Kontozufluss abgefragt werden.

Gesicherte Fundstellen und offene Eigentumsfrage

Lene fertigte am 3. Mai 2026 um 21:18 Uhr vollständige Bildschirmaufnahmen des Inserats an. Die Objektkennung lautet LK-88421; Gastgebername ist „J. Harms“. Der Kalender zeigt im Juli und August nur drei freie Wochen. Eine Testanfrage ihrer Schwester wurde am 4. Mai von einer Signatur „Joris“ beantwortet, aber nicht gebucht.

Die Grundbuchlage ist unbekannt. Nach einer alten Familienmail gehört die Wohnung Ursula Harms; Joris soll Renovierung und Vermietung organisieren. Deshalb werden Eigentum, Nutzungsvereinbarung, Plattformkonto, Auszahlungen und Kosten getrennt angefordert. Aus dem Inserat allein wird kein bestimmter jährlicher Gewinn abgeleitet.

Entwurf Auskunftsaufforderung

Sehr geehrter Herr Harms,

namens und in Vollmacht von Frau Lene Harms fordere ich Sie auf, zur Berechnung des Kindesunterhalts für Tilda und Bent sowie des Trennungsunterhalts für Frau Harms vollständige Auskunft über Ihre Einkünfte und Ihr Vermögen zu erteilen und die Angaben zu belegen.

Für die selbstständige und gesellschaftsrechtlich vermittelte Tätigkeit sind insbesondere vorzulegen: Einkommensteuerbescheide und -erklärungen 2023 bis 2025, Jahresabschlüsse und BWA/SuSa der Harms Lichtbau GmbH 2023 bis laufend, Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, Gehaltsabrechnungen, Gesellschafterdarlehensverträge, Kontoauszüge zu Entnahmen und Rückführungen, Nachweise zur privaten Nutzung des Tesla Model Y, Aufstellungen über Reisekosten und sonstige betriebliche Aufwendungen sowie sämtliche Unterlagen zur Ferienwohnung Grömitz einschließlich Plattformabrechnungen.

Die Auskunft wird bis zum 28.06.2026 erwartet. Nach fruchtlosem Fristablauf wird gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, einschließlich Stufenantrag und Antrag auf vorläufigen Unterhalt.

Entwurf Stufenantrag

An das Amtsgericht Hamburg - Familiengericht -

In der Familiensache Lene Harms gegen Joris Harms wegen Kindesunterhalt und Trennungsunterhalt beantragen wir im Wege des Stufenantrags:

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, der Antragstellerin Auskunft über seine Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, selbstständiger Tätigkeit, Geschäftsführervergütung, Gewinnausschüttungen, Privatentnahmen, geldwerten Vorteilen und Vermietung für die Jahre 2023, 2024, 2025 und das laufende Jahr 2026 zu erteilen.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Auskunft durch Vorlage der im Antrag einzeln bezeichneten Belege zu belegen.
3. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft an Eides statt zu versichern, falls die erteilte Auskunft unvollständig oder nicht mit hinreichender Sorgfalt erstellt erscheint.
4. Nach Erteilung der Auskunft bleibt die Bezifferung von Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, Rückständen und laufendem Unterhalt vorbehalten.

Begründung: Die Beteiligten sind verheiratet und leben seit dem 18.01.2026 getrennt. Die gemeinsamen minderjährigen Kinder leben im Haushalt der Antragstellerin. Der Antragsgegner hat seine Zahlungen ohne nachvollziehbare Einkommensdarlegung reduziert. Die bisher vorgelegte BWA reicht zur Unterhaltsberechnung nicht aus, weil sie nur ein Quartal betrifft und wesentliche Einkommensbestandteile aus Gesellschaft, Privatnutzung und Vermietung nicht offenlegt.

Einstweilige Anordnung: vorläufiger Unterhalt

Für die Zwischenzeit bis zur Auskunftserteilung kommt ein Antrag auf einstweilige Anordnung in Betracht. Ziel ist nicht die endgültige Unterhaltsberechnung, sondern die Sicherung der laufenden Miete, des Kindesbedarfs und der Kranken-/Schulkosten.

Vorläufige Bezifferung aus Mandantensicht:

Position	Betrag
bisherige Gesamtzahlung Joris Februar	2.250,00 EUR
aktuelle Zahlung seit April	900,00 EUR
Warmmiete Ehewohnung	1.780,00 EUR
Hort Bent	158,00 EUR
Nachhilfe Tilda	185,00 EUR
geschätzte Unterdeckung monatlich	1.100,00 EUR bis 1.450,00 EUR

Die Akte enthält keine sichere Endberechnung. Das System soll deshalb einen vorsichtigen EA-Antrag formulieren, der Mindestunterhalt der Kinder, Mehrbedarf und einen vorläufigen Trennungsunterhalt verlangt, ohne die spätere Stufenklage zu präjudizieren.

Aktuelle Deckungslücke

Lene verfügt nach Eingang ihres Gehalts und Kindergelds im Juni über 3159 Euro. Dem stehen Warmmiete von 1780 Euro, Hort und Nachhilfe von zusammen 343 Euro, Versicherungen, Fahrtkosten und laufender Lebensunterhalt gegenüber. Joris zahlte nur 900 Euro. Die Klassenfahrtanzahlung von 240 Euro wurde bereits aus dem Dispositionskredit beglichen.

Für einen vorläufigen Antrag werden Kontoauszüge, Mietvertrag, Kinderkosten, bisherige Zahlungen und die Kürzungsankündigung getrennt als Anlagen vorbereitet. Der Antrag soll den kurzfristig benötigten Betrag nachvollziehbar herleiten und zugleich offenlegen, dass das Einkommen von Joris mangels Auskunft nur vorläufig geschätzt werden kann.

Belegmatrix, Lücken und Beweiswert

Thema	Vorhanden	Fehlt	Bedeutung
Einkommen Lene	Gehaltsabrechnungen Jan-Mai 2026, Arbeitgeberbescheinigung	Steuerbescheid 2025	solide Basis für Bedarf/Quote
Einkommen Joris	BWA Q1 2026, Screenshot Gehalt März	Steuerbescheide, Jahresabschlüsse, Anstellungsvertrag	Auskunftsstufe notwendig
Firmenwagen	Fotos, BWA-Kfz-Kosten	Nutzungsvertrag, geldwerter Vorteil	mögliches Einkommen
Ferienwohnung	Plattformhinweis, Chat	Eigentum, Abrechnung, Konto	mögliches Vermietungseinkommen
Zahlungen	Kontoauszug Jan-Jun 2026	vollständiges Konto Lene	Rückstand und Verzug
Kinderkosten	Hortvertrag, Nachhilfevertrag, Klassenfahrt	Zahlungsbelege Mai/Juni	Mehrbedarf/ Sonderbedarf

Priorität der Nachforderungen

Vorrang haben die Steuerunterlagen und Jahresabschlüsse 2023 bis 2025, das Lohnkonto des Geschäftsführers und die Kontenblätter der Gesellschafterdarlehen. Diese Unterlagen können die nachhaltigen Einkünfte und private Zuflüsse belegen. Die BWA Q1 2026 ist nur ein vorläufiger Zeitraum und wird nicht isoliert hochgerechnet.

Für Dienstwagen und Ferienwohnung werden Eigentum, Nutzungsrecht und tatsächlicher Zahlungsfluss verlangt. Bildschirmaufnahmen und Erinnerungen dienen als Anknüpfung, nicht als Ersatz für Abrechnung und Konto. Jede Lücke trägt in der Matrix eine Quelle, ein Anforderungsdatum und die vorgesehene Folgemaßnahme.

12_whatsapp_externchat_unterhalt.docx

Chat-Auszug Elternkommunikation

Joris, 07.04.2026, 22:18 Uhr: Ich zahle jetzt 900. Mehr geht nicht. Firma ist im Minus.

Lene, 07.04.2026, 22:26 Uhr: Dann schick mir bitte die Unterlagen, nicht nur die eine BWA. Ich kann die Miete nicht aus Luft bezahlen.

Joris, 07.04.2026, 22:31 Uhr: Du bekommst keine komplette Firmenakte. Das ist mein Laden, nicht deiner.

Lene, 08.04.2026, 07:04 Uhr: Es geht um Tilda und Bent. Hort, Nachhilfe, Klassenfahrt, Essen. Du warst letzte Woche mit dem Tesla in Grömitz und erzählst was von pleite.

Joris, 08.04.2026, 07:18 Uhr: Grömitz geht dich nichts an. Das ist Familie.

Fortsetzung des Chatverlaufs

Lene, 8. April 2026, 07:36 Uhr: Tildas Klassenfahrt ist bis Freitag anzuzahlen. Bitte sag heute, ob du die Hälfte übernimmst. Joris, 8. April 2026, 08:02 Uhr: Schick die Rechnung, dann prüfe ich das. Lene, 8. April 2026, 08:11 Uhr: Rechnung und Schulbrief sind hier im Chat. Joris, 9. April 2026, 22:47 Uhr: Ich überweise 120, aber ohne Anerkennung für weitere Extras.

Der Export stammt vom Mobiltelefon der Mandantin und umfasst den sichtbaren Verlauf vom 7. bis 9. April. Profilbild und private Nachrichten außerhalb des Unterhaltsthemas wurden nicht übernommen. Die Originalansicht und Gerätezeit wurden am 10. April von Kanzleimitarbeiterin Nela Voss dokumentiert.

13_telefonvermerk_ursula_harms_groemitz.docx

Telefonvermerk

Aufgenommen von Nela Voss, Kanzleimitarbeiterin, am 12. Juni 2026, 11:05 Uhr bis 11:26 Uhr. Gesprächspartnerin war Frau Ursula Harms, Mutter des Antragsgegners, wohnhaft in Bad Schwartau. Anlass des Anrufs war die Rückgabe eines Kinderrucksacks, den Bent nach den Pfingsttagen bei seiner Großmutter vergessen hatte. Frau Harms hat von sich aus auf die Wohnung in Grömitz zu sprechen kommen; das Gespräch wurde nicht auf dieses Thema gelenkt und nicht mitgeschnitten. Frau Harms wurde am Anfang des Gesprächs darauf hingewiesen, dass die Kanzlei Frau Lene Harms vertritt. Sie erklärte, das sei ihr klar, sie wolle nur nicht, dass "aus einer Familiensache ein Krieg wird".

1 Angaben zur Wohnung in Grömitz

1.1 Die Wohnung in der Nordstraße in Grömitz gehöre ihr seit 2011. Sie habe sie damals aus dem Erbe ihres Bruders erhalten. Ein Verkauf sei nie erwogen worden.

1.2 Auf die Frage, wer die Wohnung vermietet, antwortete Frau Harms wörtlich: "Das macht der Joris, ich kann das mit dem Internet doch nicht." Er habe 2023 die Sauna eingebaut und "alles fotografiert und ins Netz gestellt".

1.3 Zur Frage, wohin das Geld fließt, sagte sie zunächst, sie bekomme "meine Miete", später im selben Gespräch, Joris behalte "das Meiste für die Arbeit und die Kosten". Eine Abrechnung gebe es zwischen ihnen nicht, "wir rechnen nicht auf den Cent, das ist mein Sohn".

1.4 Nach ihrer Erinnerung sei die Wohnung im Sommer 2025 "fast immer voll" gewesen, im Sommer 2024 ebenfalls. Im Winter stehe sie meistens leer, außer über Weihnachten.

1.5 Ein schriftlicher Vertrag zwischen ihr und Joris besteht nach ihren Angaben nicht. Auf die Frage nach dem Plattformkonto sagte sie, das laufe "über seine E-Mail", sie habe die Zugangsdaten nicht und wolle sie auch nicht.

2 Weitere Angaben

2.1 Frau Harms erwähnte, Joris habe im Mai 2026 bei ihr "kurz Geld geparkt", weil er "wegen der Scheidung nichts auf dem Konto stehen lassen" wolle. Auf die Nachfrage, um welchen Betrag es gehe, antwortete sie nicht mehr und wechselte das Thema.

2.2 Zum Tesla sagte sie, er stehe "sowieso meistens hier vor der Tür", weil Joris in Grömitz "am Wochenende die Wohnung fertig macht".

2.3 Sie bat ausdrücklich darum, nicht als Zeugin benannt zu werden. Sie habe "mit dem Ganzen nichts zu tun" und wolle Kontakt zu den Enkelkindern behalten.

3 Verfahrensbezug

3.1 Der Rucksack wird am 20. Juni 2026 bei der Übergabe der Kinder zurückgegeben.

3.2 Frau Lene Harms wurde am 12. Juni 2026 telefonisch über den Inhalt des Gesprächs informiert. Sie erklärte, die Angabe zur Sauna deckt sich mit dem Inserat, das sie am 3. Mai 2026 aufgenommen habe.

3.3 Der Vermerk wurde unmittelbar nach dem Gespräch aus der Erinnerung und aus handschriftlichen Notizen erstellt. Die wörtlich wiedergegebenen Sätze sind während des Gesprächs mitgeschrieben worden, der übrige Inhalt ist zusammengefasst.

Nela Voss

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

auskunftsaufforderung_joris_harms.docx

docx/auskunftsaufforderung_joris_harms.docx

Aufforderung zur Auskunft und Belegvorlage

Sachverhalt

Die Beteiligten leben seit dem 18.01.2026 getrennt. Die gemeinsamen Kinder Tilda und Bent leben im Haushalt von Frau Harms. Herr Harms hat seine laufenden Zahlungen seit April 2026 auf 900,00 EUR reduziert.

Anforderung

Herr Harms wird aufgefordert, bis zum 28.06.2026 vollständige Auskunft über seine Einkünfte aus Geschäftsführertätigkeit, Gewinnausschüttungen, Privatentnahmen, Firmenwagennutzung und Vermietung zu erteilen und die bezeichneten Belege vorzulegen.

Folgen

Nach fruchtlosem Fristablauf wird gerichtliche Auskunft im Wege des Stufenantrags sowie vorläufiger Unterhalt geltend gemacht.

Konkretisierung der Beleganforderung

Die Unterlagen sollen für jedes Kalenderjahr getrennt und vollständig vorgelegt werden. Bei der GmbH gehören dazu Jahresabschluss, Steuererklärungen, Steuerbescheide, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Summen- und Saldenlisten sowie Kontenblätter zu Geschäftsführergehalt, Gesellschafterdarlehen, Fahrzeugen, Reisekosten und sonstigen Aufwendungen. Für 2026 sind die Unterlagen bis zum letzten abgeschlossenen Monat erforderlich.

Zur Ferienwohnung sind Eigentum oder Nutzungsrecht, Plattformabrechnungen, Belegungskalender, Zahlungszuflüsse und laufende Kosten zu belegen. Personenbezogene Daten von Gästen können geschwärzt werden, sofern Buchungsdatum, Dauer und Betrag erkennbar bleiben. Die Frist läuft am 28. Juni 2026 ab; Teilunterlagen sind mit einer genauen Nachlieferungsliste zu versehen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

stufenantrag_unterhalt_harms_entwurf.docx

docx/stufenantrag_unterhalt_harms_entwurf.docx

Stufenantrag Unterhalt Harms - Entwurf

Anträge

Der Antragsgegner wird zur Auskunft, Belegvorlage und gegebenenfalls Versicherung an Eides statt verpflichtet. Die Bezifferung des Kindes- und Trennungsunterhalts bleibt nach Auskunftserteilung vorbehalten.

Begründung

Die bisherige Teil-BWA ist zur Ermittlung des unterhaltsrechtlich relevanten Einkommens eines selbstständigen Geschäftsführers unzureichend. Die Zahlungsreduzierung ist nicht nachvollziehbar.

Eilbedürftigkeit

Die Antragstellerin trägt Miete, Hort, Nachhilfe und laufenden Kindesbedarf überwiegend allein. Die bisherigen Zahlungen reichen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nicht aus.

Verfahrensdaten und Anlagenbezug

Die Antragstellerin lebt mit Tilda und Bent im Bezirk Hamburg-Nord. Der Antragsgegner wohnt nach aktuellem Melderegisterauszug in Hamburg-Barmbek. Die außergerichtliche Auskunftsaufforderung vom 12. Februar und die anwaltliche Nachforderung vom 8. Juni werden mit Zugangsnachweisen als getrennte Anlagen vorgelegt.

Die Auskunftsstufe bezeichnet die Einkunftsarten und Zeiträume einzeln. Eine Bezifferung der Leistungsstufe bleibt bis zum Eingang und zur Prüfung der Belege vorbehalten. Für die Versicherung an Eides statt wird kein Automatismus behauptet; sie wird nur für den Fall einer erkennbar unsorgfältigen oder widersprüchlichen Auskunft beantragt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

arbeitgeberbescheinigung_lene_harms.pdf

pdfs/arbeitgeberbescheinigung_lene_harms.pdf

Dokument	Arbeitgeberbescheinigung Lene Harms
Zeichen	NMS-P-3471 / 2. Juni 2026

Arbeitgeberbescheinigung Lene Harms

Frau Lene Harms, geboren am 14. Februar 1984, ist seit dem 1. September 2017 unbefristet als Projektkoordinatorin Ausstellungsbetrieb beschäftigt. Seit dem 1. August 2023 beträgt die regelmäßige Arbeitszeit 30 Wochenstunden. Das Arbeitsverhältnis ist weder gekündigt noch befristet.

Entgelt Januar bis Mai 2026

Monat	Brutto	Netto	Fahrtkostenzuschuss	Auszahlung
Januar	3540,00	2382,10	0,00	30.01.2026
Februar	3510,00	2361,84	0,00	27.02.2026
März	3572,00	2405,22	80,00	31.03.2026
April	3560,00	2398,17	80,00	30.04.2026
Mai	3538,00	2384,67	0,00	29.05.2026

Weitere Boni, Tantiemen oder Überstundenvergütungen wurden in diesem Zeitraum nicht gezahlt. Der Fahrtkostenzuschuss in März und April war steuerfrei und an einzelne Einsatztage im Ausweichdepot gebunden. Die Arbeitnehmerin zahlt Beiträge zur Gewerkschaft und zu einer privaten Altersvorsorge selbst; diese sind nicht Bestandteil des Lohnkontos.

Arbeitszeitperspektive

Eine Aufstockung über 30 Wochenstunden kann wegen des laufenden Museumsumzugs und der derzeitigen Stellenplanung frühestens für 2027 geprüft werden. Eine verbindliche Zusage besteht nicht. Frau Harms betreut gegenwärtig zwei minderjährige Kinder und hat ihre Arbeitszeit im Jahr 2023 im Einvernehmen mit der Arbeitgeberin reduziert.

Hamburg, 2. Juni 2026
Silke van Beek, Personalreferentin
Dr. Anne Breden, Geschäftsführerin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

bwa_auszug_harms_lichtbau_q1_2026.pdf

pdfs/bwa_auszug_harms_lichtbau_q1_2026.pdf

Dokument	Betriebswirtschaftliche Auswertung Harms Lichtbau GmbH
Zeichen	Auswertung 01/2026 bis 03/2026 · erstellt 14. April 2026

Betriebswirtschaftliche Auswertung Harms Lichtbau GmbH

Die Auswertung beruht auf dem Buchungsstand vom 12. April 2026. Abschlussbuchungen, Inventurkorrekturen und Abgrenzungen sind noch nicht vollständig verarbeitet. Sie ersetzt weder Jahresabschluss noch Steuererklärung. Beträge sind in Euro ausgewiesen.

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Position	Januar	Februar	März	Q1 gesamt
Umsatzerlöse	58400	49900	61700	170000
Material / Fremdleistungen	22480	20740	31960	75180
Personalkosten ohne GF	18420	18420	18780	55620
Geschäftsführergehalt	3000	3000	3000	9000
Kfz-Kosten	1184	1209	1459	3852
Reisekosten	612	774	2918	4304
Sonstige Aufwendungen	5980	4112	8348	18440
Vorläufiges Betriebsergebnis	2724	1645	-9235	-4866

Offene Buchungen und Erläuterungen

Im März ist eine Zahlung von 9500 Euro mit dem Buchungstext „Darlehen Gesellschafter JH Rückführung“ auf Konto 730 erfasst. Darlehensvertrag und Tilgungsplan lagen dem Steuerbüro bei Erstellung nicht vor. Die Reisekosten März enthalten 1840 Euro für die Messe Light + Building. Bei den sonstigen Aufwendungen fehlen für drei Kreditkartenbuchungen über zusammen 2860 Euro noch Belege.

Der Tesla Model Y wird im Anlagevermögen der Gesellschaft geführt. Ein privater Nutzungsanteil ist in dieser Auswertung nicht gesondert ausgewiesen. Kontennachweise, Summen- und Saldenliste, Vorjahresvergleich und Geschäftsführer-Anstellungsvertrag sind nicht Bestandteil dieses Auszugs.

Hamburg, 14. April 2026

Maren Rasch, Steuerberaterin

Auswertung maschinell erstellt und fachlich plausibilisiert